



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Einkommensteuer 04

Sonstige Einkünfte

14

Verfasser:

Christiane Holzner

Steuerberaterin, LL.M., Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	ALLGEMEINES	1
II.	WIEDERKEHRENDE BEZÜGE (§ 22 NR. 1 ESTG)	2
1.	Begriff und Übersicht	2
1.1	Sonstige wiederkehrende Bezüge	3
1.2	Renten	3
1.2.1	Leibrenten	4
1.2.2	Zeitrenten	5
2.	Besteuerung der Renten	5
2.1	Allgemeines und Überblick	5
2.1.1	Renten aus der Basisversorgung	6
2.1.2	Übrige Renten	6
2.2	Besteuerung der „Basisversorgung“	6
2.2.1	Die „Basisversorgung“	6
2.2.2	Durchführung der Besteuerung	7
2.3	Besteuerung der übrigen Renten	10
2.3.1	Betroffene Leibrenten bzw. Leistungen (Grundsätzliches)	10
2.3.2	„Öffnungsklausel“ (Besonderheit)	10
2.3.3	Durchführung der Besteuerung	11
2.4	Werbungskosten	14
III.	LEISTUNGEN AUS ALTERSVORSORGEVERTRÄGEN (§ 22 NR. 5)	16
IV.	EINKÜNFTE AUS LEISTUNGEN UND ZAHLUNGEN NACH § 10 ABS. 1A ESTG (§ 22 NR. 1A ESTG)	17
1.	Unterhaltsleistungen	17
2.	Versorgungsleistungen	17
3.	Ausgleichszahlungen aufgrund schuldrechtlichem Versorgungsausgleich	18
V.	EINKÜNFTE AUS LEISTUNGEN (§ 22 NR. 3 ESTG)	19
1.	Begriff	19
2.	Werbungskosten	19
3.	Freigrenze	19
4.	Verlустаusgleich	19
VI.	ÜBUNGSFÄLLE	21
1.	Übungsfall 1	21
2.	Übungsfall 2	24



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Einkommensteuer 04 – Überblick – v13058



LERNZIELE

In diesem Lehrbrief werden die Grundlagen zur steuerlichen Erfassung der sonstigen Einkünfte i. S. d. § 22 EStG (ohne die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften) erläutert. Dargestellt sind die wichtigsten Arten der hierunter fallenden Tatbestände.

Nach der Durcharbeitung dieses Lehrbriefes

- *kennen Sie die (prüfungs-)relevanten Tatbestände, die in dieser Vorschrift geregelt sind,*
- *können Sie diese Einkünfte von den übrigen Einkunftsarten sicher abgrenzen,*
- *sind Sie vertraut mit der Ermittlung der sonstigen Einkünfte.*



PRÜFUNGSTIPP

Die sonstigen Einkünfte, insbesondere der wiederkehrenden Bezüge, ist immer wieder klausur-relevant. In den letzten Jahren wurden insbesondere folgende Themen geprüft:

- *Renten aus Basisversorgung (2017, 2015)*
- *Waisenrente (2020)*
- *Erwerbsminderungsrente (2024)*
- *Versorgungsleistungen (2022)*
- *Renten aus Pensionsfonds (2018)*
- *Einkünfte aus sonstigen Leistungen (2023, 2020)*

I. ALLGEMEINES

Als weitere (und letzte) Einkunftsart (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG) enthält § 22 EStG eine unsystematische Gruppe unterschiedlicher Besteuerungstatbestände.

- Nr. 1: Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen
- Nr. 1a: Einkünfte aus Unterhalts- und Versorgungsleistungen
- Nr. 2: Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
- Nr. 3: Einkünfte aus sonstigen Leistungen
- Nr. 4: Leistungen aufgrund der Abgeordnetengesetze
- Nr. 5: Leistungen aufgrund privater Altersvorsorgeverträge

Es handelt sich um eine abschließende Aufzählung der sonstigen Besteuerungstatbestände.

§ 22 EStG tritt hinter sämtlichen anderen Einkunftsarten zurück. Fallen Leistungen unter eine der in § 22 EStG genannten Besteuerungstatbestand, ist daher zuerst zu prüfen, ob die Leistungen nicht bereits von einer anderen Einkunftsart erfasst werden. Nur in den Fällen, in denen keine andere Vorschrift anwendbar ist, sind derartige Leistungen als sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 EStG zu versteuern.

II. WIEDERKEHRENDE BEZÜGE (§ 22 NR. 1 EStG)

1. Begriff und Übersicht



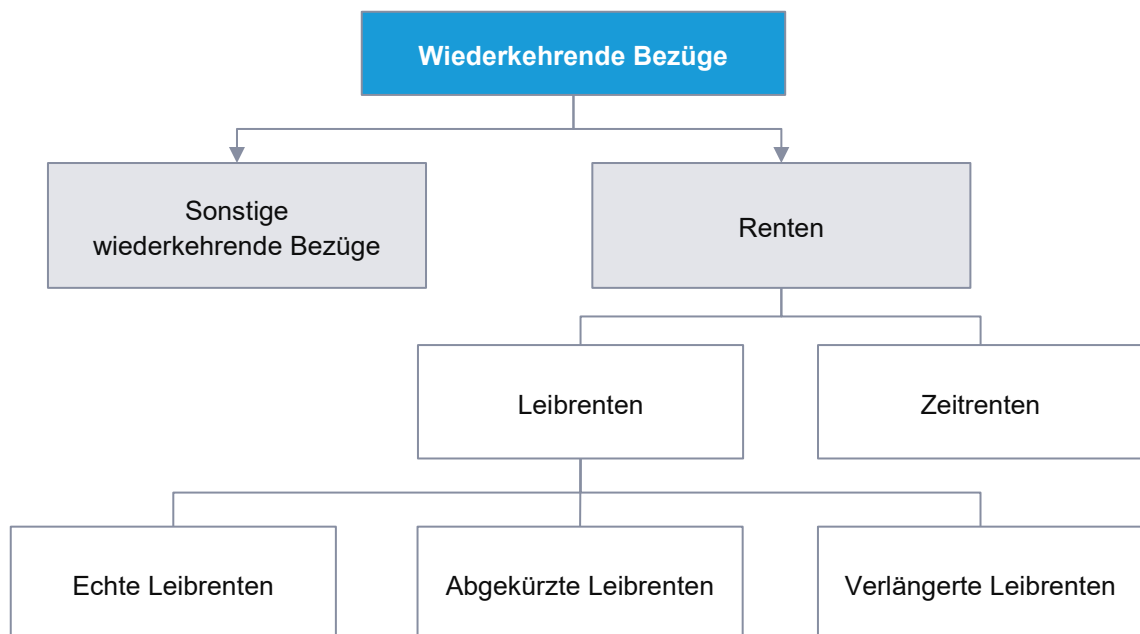
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wiederkehrende Bezüge – v10444

Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie nicht zu den übrigen Einkunftsarten gehören, stellen sonstige Einkünfte dar (§ 22 Nr. 1 Satz 1 EStG), wenn es sich nicht um Kapitalrückzahlungen handelt.

Bezüge sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert (§ 8 Abs. 1 EStG). Wiederkehrende Bezüge liegen vor, wenn sie aufgrund eines einheitlichen Entschlusses oder eines einheitlichen Rechtsgrundes wiederholt mit einer *gewissen Regelmäßigkeit* erbracht werden.

Die wiederkehrenden Bezüge können wie folgt aufgeteilt werden:



Die wiederkehrenden Bezüge sind insbesondere **abzugrenzen** von

- **Kaufpreistraten** (Tilgungsleistungen für einen gestundeten Kaufpreis, R 22.1 Abs. 1 Satz 1 EStR),
- anderen wiederkehrenden Einnahmen/Ausgaben, insbesondere
 - **Arbeitslohn**, z. B. Beamtenpensionen, betriebliche Pensionszusagen i. S. d. § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG
 - **Zinsen** aus Kapitalanlagen, § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG
 - **Mieten oder Pachten**, ggf. § 21 EStG

► **Beispiel:**

Onkel O macht seine Zahlungen an seinen Neffen von den Leistungen abhängig, welche dieser während des Semesters erbracht hat. Bei schlechten Leistungen zahlt er nicht mehr weiter, bis sich die Leistungen wieder bessern.

► **Lösung:**

*Es liegt kein wiederkehrender Bezug vor, da jeweils ein **neugefasster** Entschluss gegeben ist (H 22.1 EStH „Wiederkehrende Bezüge sind nicht ...“).*

1.1 Sonstige wiederkehrende Bezüge

Für das Vorliegen solcher Bezüge sind nur wenige Voraussetzungen erforderlich (R 22.1 Abs. 1 Satz 2 EStR):

- Gewährung aufgrund eines einheitlichen Entschlusses oder eines einheitlichen Rechtsgrundes (muss nicht erzwingbar sein)
- Wiederkehr der Leistungen von Zeit zu Zeit.

► **Beispiel:**

Onkel O sagt seinem Neffen mündlich für die Dauer des Studiums eine monatliche Beihilfe zu.

► **Lösung:**

Ein wiederkehrender Bezug ist aufgrund eines einheitlichen Entschlusses gegeben.

Hierunter fallen insbesondere Unterhalts-, Schul- und Studiengelder, wenn sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit gewährt werden.

Diese Zahlungen sind vom Empfänger nicht zu versteuern, wenn die Bezüge freiwillig oder aufgrund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gewährt werden (§ 22 Nr. 1 Satz 2 EStG). Der Geber darf diese Beträge gem. § 12 Nr. 2 EStG nicht abziehen.

Damit werden diese Zahlungen entweder vom Geber oder vom Empfänger versteuert (R 22.1 Abs. 2 EStR).

► **Beispiel:**

Tanja Jäger (22 Jahre alt), die in Berlin studiert, erhält von ihrem Vater Franz Jäger, der in Köln lebt, monatlich 500 € zur Finanzierung ihres Studiums überwiesen.

► **Lösung:**

Die Zahlungen sind bei Tanja Jäger nicht steuerpflichtig i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 2 EStG, da sie einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gewährt werden.

Bei Franz Jäger sind die Zahlungen wegen § 12 Nr. 2 EStG nicht abziehbar. Somit hat Franz Jäger die Zahlungen versteuert.



HINWEIS

Unterhaltszahlungen an den dauernd getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten/Lebenspartner sind in § 10 Abs. 1a EStG gesondert geregelt.

1.2 Renten

Renten sind

- wiederkehrende Bezüge, die
- aufgrund eines einheitlichen Stammrechts geleistet werden,
- in gleichmäßigen Abständen sowie
- in gleicher Höhe wiederkehren und
- an das Lebensalter einer Person geknüpft sind **oder** eine mindestens zehnjährige Laufzeit haben.

Stammrecht ist das durch einen bürgerlich-rechtlichen Vertrag, eine einseitige bürgerlich-rechtliche Verpflichtung, eine gesetzliche Vorschrift oder einen Verwaltungsakt begründetes Recht, aufgrund dessen die jeweiligen Rentenzahlungen erfolgen.

Aufgrund dieses Stammrechts (= Quelle) fließen dem Empfänger die Erträge als Früchte des Stammrechts zu. Renten liegen jedoch nur vor, wenn die Zahlungen in gleichmäßigen Abständen zu erbringen sind.



Wesentliches **Kennzeichen einer Rente** ist, dass die Zahlungen der Höhe nach grundsätzlich gleichbleibend sind. Unschädlich sind nur solche Klauseln, die nur der Anpassung an die Kaufkraft (sog. Wertsicherungsklauseln) dienen sollen (H 22.3 EStH „Begriff der Leibrente“).

► **Beispiel:**

A erhält von seinem Bruder B, der Alleinerbe des C ist, aufgrund eines Vermächtnisses von C für die Dauer von 20 Jahren einen monatlichen Geldbetrag von 600 € ausbezahlt (sog. Vermächtnis).

► **Lösung:**

Es liegt ein Stammrecht in Form des Vermächtnisses von C vor (einseitige bürgerlich-rechtliche Verpflichtung).

Da die Zahlungen der Höhe nach gleichbleibend sind und die Laufzeit mindestens 10 Jahre beträgt, liegt begrifflich eine Rente vor.

Da B die Zahlungen nicht als Betriebsausgabe oder Werbungskosten abziehen kann, braucht sie A nicht zu versteuern (R 22.1 Abs. 2 EStR).

► **Beispiel:**

Hans Groll erhält seit 02 ein Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenversicherung.

► **Lösung:**

Die Zahlung der Rente beruht auf gesetzlichen Bestimmungen, konkretisiert durch den maßgeblichen Rentenbescheid (= Verwaltungsakt). Ein einheitliches Stammrecht liegt somit vor. Die Zahlung erfolgt auf Lebenszeit.

Das Altersruhegeld stellt somit wiederkehrende Bezüge in der Form einer Rente dar. Absehbare Erhöhungen der Rente haben auf die Beurteilung keinen Einfluss, da es sich um Steigerungen handelt, die den Charakter von Wertsicherungsklauseln haben.



HINWEIS

Von den Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten Rentner einen von der Höhe der Rente abhängigen Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen. Diese Zuschüsse sind gem. § 3 Nr. 14 EStG steuerfrei. Die Krankenversicherungsbeiträge, die die Rentner zu zahlen haben, gehören zu den Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG.

1.2.1 Leibrenten

Unter Leibrenten sind solche Renten zu verstehen, die auf die Lebenszeit eines Menschen (meist des Empfängers) zugesagt werden (H 22.3 EStH „Begriff der Leibrente“). Leibrenten sind die typische Form einer Rente. In der Zusage der Zahlung auf Lebenszeit liegen der besondere Charakter und das besondere Wagnis für die Beteiligten.

► **Beispiel:**

- *Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung*
- *Renten aus privaten Renten- und Unfallversicherungen*
- *private Veräußerungsrenten*

1.2.1.1 Echte (typische) Leibrente

Bei einer Leibrente hängt die Laufzeit von der **Lebensdauer** eines Menschen ab, i. d. R. ist das der Rentenempfänger (-berechtigte). Mit dem Tod erlischt die Leibrente, da sie nicht vererblich ist.

Es kann aber auch auf den Tod des Verpflichteten oder eines Dritten (z. B. Ehegatten) abgestellt werden.

1.2.1.2 Abgekürzte Leibrente

Bei einer abgekürzten Leibrente ist die Laufzeit von der Lebenszeit einer Person abhängig und außerdem zeitlich begrenzt. Man bezeichnet diese Rente auch als Höchstzeitrente (H 22.4 EStH „Leibrente, abgekürzt“).

► **Beispiel:**

*Rente auf Lebenszeit, **höchstens** 15 Jahre: Lebt der Rentenberechtigte länger als 15 Jahre, so endet die Rente am Ende der Höchstlaufzeit; stirbt er vorher, so enden die Rentenzahlungen am Todestag.*

Die EStH verlangen, dass bei einer unentgeltlich bestellten abgekürzten Leibrente die zeitliche Befristung regelmäßig **mindestens 10 Jahre** umfasst (H 22.4 EStH „Leibrente, abgekürzt“).

Für entgeltliche Renten, insbesondere für Witwen- und Waisenrenten sowie für Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsrenten, gilt das jedoch nicht (H 22.4 EStH „Renten wegen vermin- derter Erwerbsfähigkeit“).

1.2.1.3 Verlängerte Leibrente

Auch als Mindestzeitrente bezeichnet. Die Laufzeit ist abhängig von der Lebenszeit einer Person; stirbt diese jedoch innerhalb der vereinbarten Mindestzeit, geht der Rentenanspruch auf den/die Erben über und zwar für die noch auf die Mindestzeit fehlende Restlaufzeit.

► **Beispiel:**

*Rente auf Lebenszeit, **mindestens** 15 Jahre: Lebt der Berechtigte länger als 15 Jahre, so erhält er eine Rente bis zu seinem Tod; stirbt er z. B. nach 10 Jahren, so erhalten seine Erben noch 5 Jahre eine Rente.*

Hier ist i. d. R. eine Leibrente gegeben, auch wenn die Mindestlaufzeit unter 10 Jahren liegt, weil die Rente mindestens bis zum Tod läuft.

1.2.2 Zeitrenten

Es handelt sich hierbei um Renten, die nicht auf Lebenszeit einer Person, sondern auf eine genau festgelegte Dauer zufließen. Diesen Renten fehlt der Wagnischarakter. Stirbt der Berechtigte, geht das Rentenstammrecht auf die Erben über.

Entgeltliche Zeitrenten, die z. B. als feste Gegenleistung für die Übertragung eines Wirtschaftsguts (WG) gewährt werden, sind nicht als wiederkehrende Bezüge, sondern als Kaufpreistraten zu versteuern. Der Empfänger versteuert den in Raten enthaltenen „Zinsanteil“ als Einnahmen i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG.

Daneben kann im Privatvermögen (PV), ausgehend vom Barwert der Kapitalforderung, ein Veräußerungsgewinn nach z. B. § 17 oder § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerpflichtig sein.

2. Besteuerung der Renten

2.1 Allgemeines und Überblick



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung der Renten – v10445

Bei der Besteuerung von privaten Renten sind zwei Bereiche zu unterscheiden:

- Die Besteuerung der sog. „**Basisversorgung**“ und
- die Besteuerung der **übrigen Renten**.



2.1.1 Renten aus der Basisversorgung

Nach **§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG** sind ab 2058 Renten aus der Basisversorgung (z. B. die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung) in voller Höhe zu versteuern.

Für die Jahre 2005–2058 gilt die Übergangsregelung, bei der für jeden Rentnerjahrgang ein Besteuerungsanteil festgelegt wird („**Kohortenprinzip**“). Der für den Rentenbeginn in 2005 festgelegte Anteil gilt auch für die sog. Bestandsrenten.

Der einmal festgelegte Besteuerungsprozentsatz wird in den folgenden Jahren angewendet.

In dem Jahr, das dem Jahr des Rentenbeginns folgt, wird ein **absoluter (= persönlicher) Steuerfreibetrag für die gesamte Laufzeit des Rentenbezugs** betragsmäßig festgeschrieben.

2.1.2 Übrige Renten

Sie werden mit einem festen Ertragsanteil besteuert (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG).

2.2 Besteuerung der „Basisversorgung“

2.2.1 Die „Basisversorgung“

Die Besteuerung der „Basisversorgung“ erfolgt im Rahmen d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a, Doppelbuchst. aa EStG. Hierbei unterliegen der Besteuerung ausschließlich Leibrenten bzw. Leistungen aus

- gesetzlichen Rentenversicherungen,
- landwirtschaftlicher Alterskasse,
- berufsständischen Versorgungseinrichtungen und
- Rentenversicherungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG („Rürup-Rente“).

Nachdem § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG allein auf die Herkunft der Leibrenten bzw. anderen Leistungen abstellt, ist es völlig unbeachtlich, ob es sich um eine Rente, Teilrente oder einmalige Leistung handelt. Daher unterliegen nicht nur die Altersrente, sondern auch Erwerbsminderungsrenten, Witwen-/Witwerrenten, Waisenrenten, Erziehungsrenten oder das Sterbegeld der Besteuerung nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG, sofern die Leistungen von o. g. Stellen erfolgen und keine Steuerbefreiung i. S. d. § 3 EStG einschlägig ist.



HINWEIS

Bei einer Rürup-Rente handelt es sich um eine eigene kapitalgedeckte Altersversorgung,

- *die nur lebenslange monatliche Rentenzahlungen ab dem 62. Lebensjahr vorsieht und*
- *deren Ansprüche nicht vererblich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitalisierbar sind und*
- *bei der darüber hinaus kein Anspruch auf Auszahlung besteht.*

Die ergänzende Absicherung des Risikos der Berufsunfähigkeit, der verminderten Erwerbsfähigkeit oder von Hinterbliebenen ist unschädlich (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG), falls eine einheitliche Vertragsgrundlage zusammen mit der Altersvorsorge besteht und mindestens 50 % der Beiträge auf die eigene Altersversorgung des Stpfl. entfallen. Zusätzlich absicherbare Hinterbliebene sind nur der Ehegatte des Stpfl. und dessen Kinder, für die er Anspruch auf Kindergeld oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG hat.

2.2.2 Durchführung der Besteuerung

2.2.2.1 Grundprinzipien

Leibrenten und Leistungen i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG sind, statt der derzeitigen Besteuerung mit dem Ertragsanteil, – nach Ablauf einer Übergangszeit – ab 2058 in voller Höhe zu besteuern („nachgelagerte Besteuerung“).

Für die Zeit bis zum 31.12.2058 ist eine **Übergangsregelung** vorgesehen, die beginnend ab 2005 für jeden Rentnerjahrgang („Kohortenprinzip“) einen Besteuerungsanteil (zu besteuernde Quote) festlegt; der für den Rentenbeginn im Jahr 2005 festgelegte Teil gilt gleichermaßen für Bestandsrenten und für 2005 neu beginnende Renten (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG).

2.2.2.2 Ermittlung des der Besteuerung unterliegenden/steuerfreien Teils der Rente

Ausgangspunkt ist der Jahresbetrag der Rente (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 2 EStG). Dieser umfasst neben den im Kalenderjahr zugeflossenen Rentenbeträgen auch die bei der Auszahlung einbehaltenen **eigenen** Beitragsanteile zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie im Kalenderjahr zugeflossene andere Leistungen (siehe BMF-Schreiben vom 19.8.2013, BStBl 2013 I S. 1087, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/9 (kurz BMF 1 § 10/9), Rn. 218).

Der Teil der Rente, welcher der Besteuerung unterliegt, bemisst sich nach dem aus der Tabelle zu § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG ergebenden Prozentsatz. Maßgebend ist das Jahr des Rentenbeginns, d. h. der Zeitpunkt der tatsächlichen, ggf. auch rückwirkenden Bewilligung der Rente. Der erstmalige Zuflusszeitpunkt der Rente ist für die Bestimmung des Prozentsatzes unmaßgeblich. Spätere Erhöhungen bzw. Minderungen derselben Rente führen zu keiner neuen Rente bzw. zu keinem neuen Rentenbeginn; der ursprüngliche Prozentsatz bleibt weiterhin maßgebend (BMF 1 § 10/9 Rn. 223).

Im Kalenderjahr, das dem Beginn der Rente folgt, ist der steuerfreie Teil der Rente zu ermitteln; bei Renten, die vor dem 1.1.2005 begonnen haben, ist für den steuerfreien Teil der Rente das Jahr 2005 maßgebend. Der steuerfreie Teil der Rente ist die Differenz zwischen dem Jahresbetrag der Rente abzüglich des der Besteuerung unterliegenden Teils der Rente. Der absolute Betrag des steuerfreien Teils der Rente bleibt grds. für die gesamte Rentenlaufzeit unverändert („persönlicher Steuerfreibetrag“, § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 4, 5 EStG).

Höhere Rentenbeträge, die auf regelmäßigen Rentenanpassungen beruhen, führen zu keiner Neuberechnung des steuerfreien Teils der Rente und unterliegen daher vollständig der Besteuerung (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 7 EStG).

► **Beispiel:**

Georg Zipp erhält seit 1.4.2025 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Er hatte bei Rentenbeginn sein 63. Lebensjahr vollendet.

► **Lösung:**

Die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gehört zu den wiederkehrenden Bezügen i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG. Bemessungsgrundlage für den der Besteuerung unterliegenden Anteil ist der Jahresbetrag der Rente.

*Der steuerpflichtige Anteil der Rente beträgt nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG **83,5 %**, da die Rente **in 2025** zu laufen begonnen hat. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem der Besteuerung unterliegenden Teil ist der steuerfreie Teil der Rente.*

► **Beispiel:**

Ulrich Geck bezieht seit 1.12.2023 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Im VZ 2025 hat er hieraus Einnahmen i. H. v. monatlich 710 €, in 2024 i. H. v. monatlich 700 € bezogen. Er feierte am 28.7.2023 seinen 65. Geburtstag.



► **Lösung:**

Die Rente gehört zu den Einkünften i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG. Die Einnahmen sind gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG i. H. ihres steuerpflichtigen Teils, d. h. mit 82,5 % zu versteuern, da der Rentenbeginn **in 2023** lag.

Der steuerfreie Teil der Rente gilt für die gesamte Laufzeit der Rente und wird in 2024 der Höhe nach festgelegt (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 4 EStG). BMG für die Ermittlung des steuerfreien Teils ist der Jahresbetrag der Rente des Jahres 2024.

in 2025 zugeflossene Beträge:

12 Monate × 710 € = 8.520 €

Jahresbetrag der Rente 2024:

12 Monate × 700 € = 8.400 €

Besteuerungsanteil 82,5 % 6.930 €

steuerfreier Teil („festgeschrieben“) 1.470 € 1.470 €

steuerpflichtiger Besteuerungsanteil 2025 der Rente somit 7.050 €

Der steuerfreie Anteil des Jahresbetrags der Rente von 1.470 € ist für die gesamte Laufzeit der Rente als steuerfreier Teil festgeschrieben (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 5 EStG).

► **Beispiel:**

Heiko Opal erhält seit 1.3.2025 von der gesetzlichen Rentenversicherung eine monatliche Berufsunfähigkeitsrente. Diese Rente wird längstens jedoch bis zur Vollendung seines 65. Lebensjahres (3.4.2035) gewährt.

► **Lösung:**

Die Rente wegen Berufsunfähigkeit gehört zu den Einkünften i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG. Es liegt eine Rente aus einer gesetzlichen Rentenversicherung vor, der Besteuerungsanteil richtet sich nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG und beträgt 83,5 %.

► **Beispiel:**

X erhält ab 1.8.2023 eine monatliche Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung von 1.200 €, die sich ab 1.7.2024 auf 1.250 € erhöhte und ab 1.7.2025 auf 1.300 € angehoben wurde.

► **Lösung:**

Für 2023:

5 × 1.200 € = 6.000 €

zu besteuender Betrag 82,5 % 4.950 €

./. WK-PB (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG) 102 €

Einkünfte 4.848 €

Für 2024:

6 × 1.200 € + 6 × 1.250 € = 14.700 €

zu besteuender Betrag 82,5 % 12.128 €

./. WK-PB (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG) 102 €

Einkünfte 12.026 €

Steuerfreier Teil der Rente:

Jahresbetrag der Rente in 2024	14.700 €
zu steuernder Betrag (82,5 %)	12.128 €
Steuerfreier Teil	<u>2.572 €</u>

Der steuerfreie Anteil des Jahresbetrags der Rente von 2.572 € wird für die gesamte Laufzeit der Rente als steuerfreier Teil festgeschrieben (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 5 EStG) und ist somit auch im Jahr 2025 zu gewähren.

Für 2025:

$6 \times 1.250 \text{ €} + 6 \times 1.300 \text{ €} =$	15.300 €
./. steuerfreier Teil der Rente (siehe oben)	2.572 €
./. WK-PB (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG)	102 €
Einkünfte	<u>12.626 €</u>



HINWEIS

Werden bei einer verspäteten Auszahlung der Rente zusätzlich Zinsen gezahlt (§ 44 Abs. 1 SGB I), sind diese als Einnahmen nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu versteuern.

2.2.2.3 Folgerenten aus derselben Versicherung

Renten aus derselben Versicherung liegen dann vor, wenn diese auf demselben Rentenstammrecht beruhen (z. B. einer Rente wegen voller Erwerbsminderung folgt eine Altersrente). Eine Identität der Rentenempfänger muss dabei nicht vorliegen, (BMF 1 § 10/9 Rn. 224).

► Beispiel:

Der Stpfl. A bezog jahrelang eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Nach dem Tod des A bezieht dessen überlebende Ehegattin B eine Witwenrente; die Witwenrente stellt eine Folgerente nach der Altersrente des A dar.

Nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 8 EStG ist bei der Bestimmung des der Besteuerung unterliegenden Anteils des Jahresbetrags der Rente ein „fiktiver Rentenbeginn“ wie folgt zu ermitteln, falls die Folgerente erstmals nach dem 31.12.2004 beginnt:

Vom tatsächlichen Beginn der Folgerente ist die Laufzeit der vorhergehenden Rente abzuziehen; der sich dann ergebende Prozentsatz des „fiktiven Rentenbeginns“ darf 50 % nicht unterschreiten (BMF 1 § 10/9 Rn. 225 – 228).

Lebt eine wegen Wiederheirat entfallende Witwen-/Witwerrente durch Auflösung bzw. Nichtigkeit der erneuten Ehe wieder auf (§ 46 Abs. 3 SGB VI), so ist für die Ermittlung des Besteuerungsanteils der Rente der Rentenbeginn der ursprünglichen Witwen-/Witwerrente maßgebend (die bisherige Rente „ruhte“, BMF 1 § 10/9 Rn. 229).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Fiktiver Rentenbeginn – v10446



2.2.2.4 Änderung der Rentenhöhe aus anderen Gründen

Jede Änderung des Jahresbetrags der Rente, die nicht auf einer regelmäßigen Anpassung (z. B. jährliche Rentenerhöhung) beruht, führt zu einer Anpassung des steuerfreien Teils der Rente.

Hierzu ist der steuerfreie Teil der Rente im Verhältnis des veränderten Jahresbetrags der Rente zu dem Jahresbetrag der Rente anzupassen, der dem bisherigen steuerfreien Teil der Rente zu Grunde gelegen war (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 6 EStG). Die Veränderungsbeträge, die auf zwischenzeitlich erfolgten regelmäßigen Anpassungen beruhen, sind nicht zu berücksichtigen (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 7 EStG).

$$\begin{array}{rcl} \text{künftiger} & & \text{geänderter Jahresrentenbetrag ohne regelmäßige} \\ \text{steuerfreier} & = & \text{Anpassungen} \\ \text{Rententeil} & & \text{maßgeb. Jahresrentenbetrag des bisherigen stfreien} \\ & & \text{Teils der Rente} \end{array}$$

Die Veränderungsbeträge, die auf zwischenzeitlichen regelmäßigen Anpassungen beruhen, werden auf der Basis des Jahresbetrags der Rente ermittelt, welcher die Basis für den bisherigen steuerfreien Teil der Rente bildete. Dieser Jahresbetrag wird gezwölftelt und mit den Rentenzahlungen des Folgejahres, in dem die regelmäßige Anpassung erfolgt, verglichen. Die Differenzbeträge stellen den regelmäßigen Anpassungsbetrag dar (BMF 1 § 10/9 Rn. 232 – 234).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rentenänderungen – v10447

2.3 Besteuerung der übrigen Renten

2.3.1 Betroffene Leibrenten bzw. Leistungen (Grundsätzliches)

Renten, die nicht der Basisversorgung zuzurechnen sind, werden mit dem Ertragsanteil besteuert (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a **Doppelbuchst. bb** EStG). Hierunter fallen insbesondere:

- Renten aus vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen „privaten“ Rentenversicherungsverträgen
- Renten aus Lebensversicherungen, die nicht die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG erfüllen
- Veräußerungsleibrenten

Die **Höhe des Ertragsanteils** ist nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG von dem bei Rentenbeginn vollendeten Lebensjahr des Rentenberechtigten abhängig.



HINWEIS

Schadensersatzrenten zum Ausgleich vermehrter Bedürfnisse (sog. Mehrbedarfsrenten nach § 843 Abs. 1 2. Alt. BGB) sind nicht steuerbar (H 22.1 EStH „Wiederkehr. Bezüge sind nicht ...“); ebenso Schadensersatzrenten nach § 844 Abs. 2 BGB sowie Schmerzensgeldrenten nach § 253 Abs. 2 BGB (BMF-Schreiben v. 15.7.2009, BStBl 2009 I S. 836, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 22/4).

2.3.2 „Öffnungsklausel“ (Besonderheit)

Nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 2 EStG kann auf Antrag des Steuerpflichtigen ein Teil einer Leibrente, die grds. der Besteuerung nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG unterliegen würde (Basisversorgung), der Besteuerung mit den (vergleichsweise niedrigeren) Ertragsanteilen unterworfen werden.

Näheres hierzu siehe BMF 1 § 10/9, Rn. 238 – 269.

2.3.3 Durchführung der Besteuerung

2.3.3.1 Allgemeines

Private Leibrenten sind beim Berechtigten nur mit dem in den Rentenzahlungen enthaltenen **Ertragsanteil** (EA) steuerpflichtig (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG), beim Rentenverpflichteten, sofern ein Zusammenhang mit Einkünften besteht, nur mit dem Ertragsanteil als Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Satz 2 EStG) abziehbar.

Mit dem EA wird pauschal der „Zinsanteil“ in den Rentenzahlungen erfasst. Er ist grundsätzlich aus der **Tabelle des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb Satz 4 EStG** zu entnehmen, bestimmt sich allein nach dem Alter des Berechtigten bei Beginn der Rente, also nach der voraussichtlichen Rentenlaufzeit (mittlere Lebenserwartung) und ist grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenbezugs unverändert.

Besonderheiten ergeben sich bei **abgekürzten Leibrenten** außerhalb der Basisversorgung. Hier findet die **Tabelle des § 55 Abs. 2 EStDV** Anwendung.

2.3.3.2 Ertragsanteil bei Leibrenten



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besteuerung der übrigen Renten – v10448

2.3.3.2.1 Echte typische Leibrenten („lebenslänglich“)

Die **Höhe des EA** richtet sich ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Zahlung nach dem bei Beginn der Rente vollendeten Lebensjahr der Person, auf deren Leben die Rente abgestellt ist (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG „Tabelle“; H 22.4 EStH „Beginn der Rente“). Das gilt auch dann, wenn die Rentenzahlungen aufgrund einer Wertsicherungsklausel angepasst werden (R 22.4 Abs. 1 Satz 3 EStR).



HINWEIS

Ein Lebensalter wird mit Ablauf des Tages vollendet, der dem Tag der Wiederkehr des Geburtstags vorausgeht (§ 187 Abs. 2 Satz 2, § 188 Abs. 2 BGB).

► **Beispiel:**

A, geb. am 1.7.1964, erhält ab 1.7.2025 eine lebenslängliche Rente von monatlich 1.000 € aus einem Grundstücksverkauf. Im Jahr 2025 sind A 6.000 € zugeflossen.

► **Lösung:**

A vollendete mit Ablauf des 30.6.2025 sein 61. Lebensjahr (§ 187 Abs. 2 Satz 2, § 188 Abs. 2 BGB). Der Ertragsanteil beträgt 22 % (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG). Die sonstigen Einkünfte nach § 22 Nr. 1 EStG für 2025 ermitteln sich wie folgt:

<i>Einnahmen: 6.000 € (§ 11 Abs. 1 EStG) × 22 %</i>	<i>1.320 €</i>
<i>./.. WK-PB, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG</i>	<i>102 €</i>
<i>Sonstige Einkünfte</i>	<i><u>1.218 €</u></i>

Unter „**Beginn**“ der Rente ist der Zeitpunkt zu verstehen, in dem der Rentenanspruch **entstanden** ist. Auf den Zeitpunkt des Rentenanspruchs oder den tatsächlichen Beginn der Rentenzahlung kommt es nicht an. Auch die Verjährung von Einzelansprüchen beeinflusst den Beginn der Rente nicht; in die Ermittlung des Rentenbeginns sind auch Jahre einzubeziehen, für die der Anspruch verjährt ist (H 22.4 EStH „Beginn der Rente“).



Renten beginnen häufig, wenn der Steuerpflichtige ein bestimmtes Lebensjahr vollendet hat. Aus **Vereinfachungsgründen** wird dann die Rente oft vom Beginn des betreffenden Monats an gewährt. In diesen Fällen ist auf das Lebensjahr abzustellen, an das die Rentenberechtigung anknüpft, obwohl der Steuerpflichtige am 1. des Monats dieses Lebensjahr noch nicht vollendet hatte (R 22.4 Abs. 3 EStR).

► **Beispiel:**

X, geb. am 15.10.1965, steht ab Vollendung des 60. Lebensjahres eine Rente aus einer Versicherung („Altvertrag“) zu. Die Rente wird ab dem 1.10.2025 gewährt. Obwohl X am 1.10.2025 erst 59 Jahre alt ist, werden als Ertragsanteil 22 % (gemäß dem Lebensalter 60 Jahre) angesetzt.



HINWEIS

Das bei Entstehen des Rentenanspruchs vollendete Lebensjahr ist auch dann für die Berechnung des EA maßgebend, wenn die Leibrentenbezüge zunächst nicht nach § 22 Nr. 1 EStG als Einnahmen erfasst wurden.

2.3.3.2.2 Abgekürzte Leibrente

Im Falle einer abgekürzten Leibrente ist der EA unter Berücksichtigung des vollendeten Lebensjahres bei Beginn der Rente auf den Ertragsanteil zu begrenzen, der für die vereinbarte Höchstlaufzeit anzusetzen ist.

Der EA für die zeitliche Begrenzung ist aus der Tabelle des § 55 Abs. 2 EStDV zu entnehmen. Die Laufzeit abgekürzter Leibrenten ist, sofern nicht eine Laufzeit über volle Jahre vorliegt, für die Anwendung des § 55 Abs. 2 EStDV auf volle Jahre abzurunden (R 22.4 Abs. 4 EStR).

Vergleich	
Voraussichtliche Lebenserwartung	Laufzeitbeschränkung
Tabelle § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a, Doppelbuchst. bb EStG	Tabelle § 55 Abs. 2 EStDV
Zutreffender Ertragsanteil ist der niedrigere Ertragsanteil aus dem Vergleich beider Tabellen	

Der Vergleich wird durch die Spalte 3 der Tabelle des § 55 Abs. 2 EStDV erleichtert. In dieser Spalte sind die Grenzwerte (das vollendete Lebensjahr zu Beginn der Rente) angegeben, von denen an die Tabelle des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG zu niedrigeren EA führt.



HINWEIS

Wird die Laufzeit einer abgekürzten Leibrente nachträglich geändert, so ist ab diesem Zeitpunkt der Ertragsanteil maßgebend, der sich nach der Tabelle des § 55 Abs. 2 EStDV für die neue Laufzeit, gerechnet ab Beginn des Rentenbezugs, ergibt.

2.3.3.3 Veränderungen in der Rentenhöhe

2.3.3.3.1 Erhöhung der Rente

Der Erhöhungsbetrag ist stets als selbständige Rente anzusehen.

► **Beispiel:**

A gewährt dem B ab 1.1.01 eine lebenslängliche Rente von jährlich 10.000 €. Diese Rente wird ab 1.1.03 auf jährlich 12.000 € heraufgesetzt.

Der Ertragsanteil für den Erhöhungsbetrag i. H. v. 2.000 € ist gesondert zu ermitteln, wobei das zur Zeit der Erhöhung vollendete Lebensjahr den Ausgangspunkt bildet. Wann die Erhöhung vereinbart worden ist, ist unerheblich (R 22.4 Abs. 1 Satz 1 EStR).

Dagegen führt eine Veränderung der Rentenhöhe **nicht** zur **Änderung** des prozentualen **Ertragsanteils**, wenn die Rente lediglich den veränderten Verhältnissen angepasst wird, beispielsweise den gestiegenen Lebenshaltungskosten (**Wertsicherungsklausel**), R 22.4 Abs. 1 Satz 2, 3 EStR.

2.3.3.3.2 Herabsetzung der Rente

Die Folgen einer Herabsetzung einer Rente sind davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt die Herabsetzung vereinbart wurde und ab welchem Zeitpunkt die Herabsetzung wirksam wird.

- **Von vorneherein vereinbart** (R 22.4 Abs. 2 Nr. 1 EStR; H 22.4 EStH „Herabsetzung .../**Beispiel 1**“), d. h., von Anfang an zwei verschiedene Ertragsanteile:

- Grundbetrag = echte Leibrente; Tabelle § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG
- Herabsetzungsbetrag = abgekürzte Leibrente; Tabelle § 55 Abs. 2 EStDV

- **Später vereinbart und sofort wirksam** (R 22.4 Abs. 2 Nr. 2 EStR): Der (bisherige) EA bleibt unverändert.

- **Später vereinbart und nicht sofort wirksam** (R 22.4 Abs. 2 Nr. 3 EStR; H 22.4 EStH „Herabsetzung .../**Beispiel 2**“): Der ursprüngliche EA bleibt bis zur Vereinbarung unverändert. Ab dem Zeitpunkt der Vereinbarung:

- Grundbetrag (Sockelbetrag) = echte Leibrente; bisheriger EA gilt weiter
- Herabsetzungsbetrag = abgekürzte Leibrente; die Laufzeit ist vom Beginn des Rentenbezugs an zu berechnen

2.3.3.4 Mehrere Personen als Berechtigte

2.3.3.4.1 Mehrere Personen „nebeneinander“

Steht **mehreren Personen gemeinsam** ein Rentenanspruch zu, so ist der Ertragsanteil der Rente nach **§ 55 Abs. 1 Nr. 3 EStDV** zu berechnen:

- Erlischt die Rente mit dem Tode des Erstversterbenden, so ist das Lebensalter der ältesten Person für die Berechnung des Ertragsanteils maßgebend.
- Endet die Rente hingegen mit dem Tod des zuletzt Versterbenden, kommt es auf das Lebensalter der jüngsten Person an.

Siehe auch H 22.4 EStH „Ertragsanteil einer Leibrente“.

► **Beispiel:**

Die Ehegatten M/F veräußern zum 1.1.05 ein privates Grundstück, das ihnen je zur Hälfte gehört, gegen eine gemeinsame Leibrente von monatlich 1.000 €. Die allein nach dem Wert des Grundstücks bemessene Rente erlischt nach der notariellen Vereinbarung mit dem Tod des zuletzt Sterbenden. M war bei Rentenbeginn 50 Jahre, F 51 Jahre alt.



► **Lösung:**

Gemeinsame, private Veräußerungsleibrente, zu versteuern nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG. Der Ertragsanteil errechnet sich nach dem Lebensalter des M (jüngere Person) mit 30 %, § 55 Abs. 1 Nr. 3 EStDV.

Sonstige Einkünfte 05:

Rentenzahlung 12.000 €,

EA 30 % = 3.600 €, je ½

./ WK-PB, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG

Sonstige Einkünfte

	M	F
	1.800 €	1.800 €
	102 €	102 €
	<u>1.698 €</u>	<u>1.698 €</u>

Steht eine Rente **mehreren Personen gemeinsam** mit der Maßgabe zu, dass sie beim Ableben des zuerst Sterbenden **herabgesetzt** wird, liegen zwei **echte Leibrenten** vor (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 EStDV):

- Grundbetrag (Sockelbetrag) = Lebensalter jüngste Person
- Herabsetzungsbetrag = Lebensalter älteste Person

Maßgebend ist jeweils die Tabelle des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG.



HINWEIS

Für ein Beispiel siehe H 22.4 EStH „Ertragsanteil e. Leibrente Beispiel“.

Da es sich um eine gemeinschaftliche Rente handelt, ist der insgesamt ermittelte EA (im Beispiel lt. EStH: 6.840 €) jedem Ehegatten zur Hälfte zuzurechnen.

2.3.3.4.2 Mehrere Personen „nacheinander“

Sollten Rentenzahlungen nach dem Tode des ursprünglichen alleinigen Rentenberechtigten an eine andere Person geleistet werden, so liegen zwei Leibrenten vor. Die Rente an die „andere Person“ ist aufschiebend bedingt. Ihr Ertragsanteil richtet sich demgemäß nach dem Lebensjahr, das diese Person vollendet hat, wenn die Rente an sie beginnt (H 22.4 EStH „Ertragsanteil einer Leibrente, letzter Absatz“).

► **Beispiel:**

M erhält seit seinem 65. Lebensjahr eine Altersrente aus einer vor dem 1.1.2005 abgeschlossenen privaten Lebensversicherung („Altvertrag“) mit monatlich 500 €. Nach seinem Tod erhält seine Ehefrau F aus diesem Versicherungsverhältnis eine Hinterbliebenenrente i. H. v. monatlich 400 €. F ist bei Beginn ihrer Rente 70 Jahre alt.

Der EA des Altersruhegelds für M beträgt (18 % v. 6.000 € =) 1.080 €. Nach dessen Tod beträgt der EA für F (15 % von 4.800 € =) 720 €.

2.4 Werbungskosten

Zur Ermittlung der Einkünfte (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) sind von den Einnahmen die Werbungskosten (WK, § 9 EStG) abzuziehen.

WK sind z. B. Aufwendungen, die anlässlich der Beratung über die gesetzliche Rentenversicherung entstanden sind. Wenn keine höheren WK geltend gemacht werden, wird ein WK-Pauschbetrag von 102 € berücksichtigt (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG).

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten/Lebenspartnern wird der Pauschbetrag bei jedem Ehegatten/Lebenspartner, sofern er Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG erzielt, gesondert berücksichtigt. Es ist damit möglich, dass ein Ehegatte/Lebenspartner den Pauschbetrag geltend macht, während der andere Ehegatte/Lebenspartner die tatsächlichen WK zum Abzug bringt.

► **Beispiel:**

Ernst Ruck erhält seit 1.2.2025 eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. In 2025 hat er insgesamt 9.000 € Rente erhalten.

Seine Ehefrau Gisela erhält seit März 2025 bis zu ihrem Lebensende eine Rente aus einer privaten Lebensversicherung (abgeschlossen vor 25 Jahren), die die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG i. d. F. des EStG 2004 erfüllt, i. H. v. monatlich 400 €. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt das 58. Lebensjahr vollendet.

In Zusammenhang mit dieser Rente hat Gisela in 2025 Anwaltskosten i. H. v. 300 € aufgewendet.

► **Lösung:**

Ernst Ruck:

Die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung und auch die Rente aus der Lebensversicherung führen zu sonstigen Einkünften i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 EStG.

Der Besteuerungsanteil der Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa Satz 3 EStG **83,5 %** und unterliegt in diesem Umfang der Einkommensteuer.

Gisela Ruck:

Die Rente aus der privaten Lebensversicherung (Beiträge waren gem. § 10 Abs. 1 Nr. 2b EStG a. F. i. V. m. § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG als Sonderausgaben abziehbar) ist mit dem Ertragsanteil steuerpflichtig (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG).

Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).

Die Anwaltskosten stellen Werbungskosten i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG dar.

Ermittlung der Einkünfte:

		Ernst	Gisela
Rentenbetrag:	9.000 €, Besteuerungsanteil 83,5 %	7.515 €	
	4.000 €, Ertragsanteil 24 %		<u>960 €</u>
		<u>7.515 €</u>	960 €
Summe der Einnahmen			
./. Werbungskosten			
	Pauschbetrag, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG	102 €	
	nachgewiesener Betrag, da höher als der PB		<u>300 €</u>
Einkünfte		<u>7.413 €</u>	660 €



III. LEISTUNGEN AUS ALTERSVORSORGEVERTRÄGEN (§ 22 NR. 5)

Derartige Leistungen i. S. d. § 1 Abs. 1 Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz unterliegen nach § 22 Nr. 5 EStG in voller Höhe der Einkommensteuer.

▶ **Beispiel:**

Emma Elster erhält seit dem 1.2.03 eine lebenslange Versorgung aus einer „Riester-Rente“ i. H. v. 200 € monatlich. Aus der Jahresbescheinigung des Versicherers ist ersichtlich, dass alle Versorgungsleistungen auf geförderten Beiträgen i. S. des § 10a EStG beruhen. Wie hoch sind die Einkünfte im Jahr 04?

▶ **Lösung:**

Die monatlichen Versorgungsleistungen i. H. v. 200 € unterliegen nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG in voller Höhe der Besteuerung, da die Versorgungsleistungen in vollem Umfang auf geförderten Beiträgen beruhen.

<i>Einnahmen in 04: 12 x 200 €</i>	<i>2.400 €</i>
<i>./. WK-PB i. S. d. § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG</i>	<i><u>102 €</u></i>
<i>Einkünfte i. S. d. § 22EStG</i>	<i><u>2.298 €</u></i>

IV. EINKÜNFTE AUS LEISTUNGEN UND ZAHLUNGEN NACH § 10 ABS. 1A EStG (§ 22 NR. 1A EStG)

1. Unterhaltsleistungen

Für die Besteuerung der Unterhaltszahlungen müssen **folgende Voraussetzungen** erfüllt sein:

- Antrag des **Gebers** auf Abzug der Unterhaltszahlungen als Sonderausgaben **und**
- Zustimmung des **Empfängers**.
- Angabe der Identifikationsnummer (§ 139b AO) des Empfängers in der Steuererklärung des Gebers.

In § 22 Nr. 1a EStG ist die Regelung zur Besteuerung von Unterhaltsleistungen eines geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten/Lebenspartners (sog. **Realsplitting**) enthalten. Der Abzug und somit auch die Besteuerung ist auf den Höchstbetrag von 13.805 € im Kalenderjahr begrenzt.

Der Höchstbetrag erhöht sich um die nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG abziehbaren Vorsorgeaufwendungen (= Basiskranken- und Pflegepflichtversicherung), soweit der Zahlungsverpflichtete die Beiträge geleistet hat.

Die Besteuerung ist von dem korrespondierenden Sonderausgabenabzug gem. § 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG beim Zahlungsverpflichteten abhängig.

Die Regelung ist eine sog. Korrespondenzvorschrift, da eine Versteuerung beim Empfänger nur dann und nur in dem Umfang erfolgt, in dem der zur Zahlung Verpflichtete die geleisteten Beträge als Sonderausgabe abziehen kann.

Bei der Ermittlung der Einkünfte kommen Werbungskosten zum Abzug. Werden keine höheren Aufwendungen geltend gemacht, kommt ein Pauschbetrag von 102 € zum Abzug (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG).

Wenn neben den Einkünften i. S. d. § 22 Nr. 1a EStG auch Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 1 EStG bezogen werden, kommt der Pauschbetrag von 102 € nur einmal zum Abzug.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Realsplitting – v10449

2. Versorgungsleistungen

Zahlungen aufgrund von Vermögensübertragungen gegen **Versorgungsleistungen** (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG) sind vom Empfänger als wiederkehrende Leistungen nach § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern.

Es handelt sich um eine sog. Korrespondenzvorschrift, da die Steuerpflicht beim Empfänger nur dann und nur insoweit eintritt, als der zur Zahlung Verpflichtete die geleisteten Beträge als Sonderausgabe abziehen kann (BMF v. 11.3.2010, BStBl 2010 I S. 227, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/5, Rn. 51 – 55).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Versorgungsleistungen – v10450



3. Ausgleichszahlungen aufgrund schuldrechtlichem Versorgungsausgleich

Beim sog. Rentensplitting werden bei einer Scheidung Anwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung auf den anderen Ehegatten/Lebenspartner übertragen. Diese Aufteilung der Rentenansprüche ist zunächst ohne steuerliche Auswirkung.

Bei der späteren Rentenzahlung erhält damit jeder der (vormaligen) Ehegatten/Lebenspartner kraft eigenen Rechts Rentenzahlungen, die nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG steuerpflichtig sind.

Hiervon zu unterscheiden sind Einkünfte aufgrund von Ausgleichszahlungen aufgrund eines schuldrechtlichen Versorgungsausgleichs. Nach dieser Regelung vereinnahmt ein Ehegatte/Lebenspartner die „gesamte“ Rente und muss einen Teil dieser Rentenzahlungen an den geschiedenen Ehegatten/Lebenspartner „weiterleiten“ („schuldrechtliche Ausgleichsrente“).

Da der Empfänger zunächst die vollen Rentenzahlungen erhält, muss er sie in voller Höhe als eigene Einkünfte versteuern. Der weitergeleitete Betrag ist bei ihm in voller Höhe als Sonderausgabe gem. § 10 Abs. 1a Nr. 3 bzw. Nr. 4 EStG abziehbar und korrespondierend dazu hat dann der Empfänger die erhaltene Zahlung in voller Höhe als Einnahme gem. § 22 Nr. 1a EStG zu versteuern (Korrespondenzprinzip).

Ergänzende Einzelheiten ergeben sich aus dem BMF-Schreiben vom 21.3.2023, BStBl 2023 I S. 611, in Beck'sche Steuererlasse 1 § 10/7.

V. EINKÜNFTE AUS LEISTUNGEN (§ 22 NR. 3 EStG)

1. Begriff

Leistung i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG ist jedes Tun, Dulden und Unterlassen, das Gegenstand eines entgeltlichen Vertrages sein kann und um des Entgelts willens erbracht wird; ausgenommen sind Veräußerungsvorgänge im privaten Bereich (H 22.8 EStH „Allgemeines“).

Insbesondere werden von dieser Vorschrift erfasst:

- Vermietung beweglicher Wirtschaftsgüter (WG) des Privatvermögens (PV)
- gelegentliche Vermittlungstätigkeit

Zahlreiche Beispiele für das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von Leistung i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG befinden sich in H 22.8 EStH „Einnahmen aus Leistungen ...“ und „Keine Einnahmen aus Leistungen ...“.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einkünfte aus Leistungen – v10451

2. Werbungskosten

Abziehbar sind die durch die Erzielung von Einnahmen veranlassten Aufwendungen. Bei der Vermietung beweglicher WG kommt insbesondere AfA als WK zum Abzug (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG).

Die WK sind im Jahr des Zuflusses der damit zusammenhängenden Einnahmen abziehbar. Dies gilt auch dann, wenn sie vor oder nach diesem Veranlagungszeitraum (VZ) angefallen sind (H 22.8 EStH „Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs“).

Ein Pauschbetrag für Werbungskosten (etwa wie bei den wiederkehrenden Bezügen) kommt nicht zur Anwendung.

3. Freigrenze

Erreichen oder übersteigen die Einkünfte den Betrag von 256 € im Kalenderjahr, sind sie voll zu versteuern (§ 22 Nr. 3 Satz 2 EStG). Einkünfte aus mehreren Leistungen sind zunächst zu addieren/saldieren und dann der Freigrenze gegenüberzustellen.

4. Verlustausgleich

Übersteigen die WK die Einnahmen, darf der Verlust nur mit anderen Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG des gleichen VZ ausgeglichen werden (§ 22 Nr. 3 Satz 3 EStG).

Bei zusammenveranlagten Ehegatten/Lebenspartnern sind die Einkünfte eines jeden Ehegatten/Lebenspartners gesondert zu ermitteln.

Soweit im VZ der Verlustausgleich nicht durchgeführt werden kann, mindern die Verluste die Einkünfte des Steuerpflichtigen aus Leistungen, die im vergangenen VZ erzielt wurden, bzw. diejenigen der künftigen VZ („einkünftebezogener Verlustausgleich“ gem. § 22 Nr. 3 Satz 4 EStG).

Die Anwendung der Freigrenze und der Verlustausschluss sind für jeden Ehegatten/Lebenspartner gesondert zu prüfen (R 22.8 EStR).

Die Rückzahlung von Einnahmen ist im Abflusszeitpunkt in voller Höhe steuermindernd zu berücksichtigen, d. h., das Verlustabzugsverbot ist nicht anzuwenden (H 22.8 EStH „Rückzahlung von Einnahmen“).



► **Beispiel:**

Heiko Vier hat sein privates Wohnmobil vom 1.6. – 31.7.02 gegen ein Entgelt von 1.500 € an die Eheleute Ross vermietet.

Er hat nicht die Absicht, das Wohnmobil häufiger zu vermieten. In Zusammenhang mit der Vermietung sind ihm Aufwendungen (Versicherung, AfA etc.) i. H. v. 300 € entstanden.

► **Lösung:**

Die gelegentliche Vermietung des Wohnmobils fällt unter § 22 Nr. 3 EStG. Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).

zugeflossene Einnahmen 02	1.500 €
./. WK, die mit diesen Einnahmen zusammenhängen	300 €
Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG	<u>1.200 €</u>

Die Einkünfte sind in voller Höhe steuerpflichtig, da die Freigrenze von 256 € überschritten ist (§ 22 Nr. 3 Satz 2 EStG).

► **Beispiel:**

Moritz Mayer (M) leiht seiner Nachbarin gelegentlich einen Rasenmäher für 20 €. In 05 kam er so auf 300 €. Den Mäher hatte er als „Reserve“ für 1.000 € am 1.3.04 gekauft; er selbst benutzt einen anderen Mäher (ND der Rasenmäher: 5 Jahre).

Variante: M erhielt zusätzlich eine Bürgschaftsprovision i. H. v. 500 € im Jahr 05. In Bezug auf die Bürgschaftsprovision hatte M Aufwendungen i. H. v. 200 €.

► **Lösung:**

M betätigt sich nicht nachhaltig und beteiligt sich auch nicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr (§ 15 Abs. 2 EStG). Er hat daher keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 15 EStG. Es liegen jedoch Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 i. V. m. § 22 Nr. 3 EStG vor. Einnahmen sind i. H. v. 300 € gegeben. Ein WK-Pauschbetrag ist nicht zu gewähren, da Einnahmen i. S. v. § 22 Nr. 3 EStG nicht von § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG erfasst werden. Allerdings sind tatsächliche Werbungskosten entstanden: die AfA für den Rasenmäher ist zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i. V. m. § 7 Abs. 1 EStG).

$1.000 € : 5 \text{ Jahre} \times \frac{12}{12} = 200 €$. Die AfA i. H. v. 200 € ist vollständig zu gewähren, da M den Rasenmäher nicht privat nutzt (hierfür hat er einen anderen Mäher).

Die Einkünfte aus § 22 Nr. 3 EStG betragen somit in 05:

100 € (Einnahmen 300 € abzgl. 200 € WK). Die Freigrenze wird nicht überschritten und die Einkünfte i. H. v. 100 € bleiben daher nach § 22 Nr. 3 Satz 2 EStG steuerfrei.

Alternative:

Die einmalige Bürgschaftsprovision stellt ebenfalls eine Einnahme nach § 22 Nr. 3 EStG dar (H 22.8 EStH „Einnahmen aus Leistungen iSd. § 22 Nr. 3 EStG sind“ 2. Spiegelstrich). Die Aufwendungen i. H. v. 200 € dienen der Erwerbung der Einnahmen und sind somit Werbungskosten (§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG).

Die Einkünfte des M betragen: 400 € (100 € (Rasenmäher) + 500 € - 200 €)

Die 400 € muss M voll versteuern, da die Freigrenze von 256 € erreicht wurde.

VI. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 15 Minuten

Jan Sieben erhält seit Vollendung seines 40. Lebensjahres eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente von jährlich 2.700 €.

Er vollendete am 10.7.09 das 65. Lebensjahr, weshalb er seit 1.8.09 zusätzlich Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhält.

Seit seinem 40. Lebensjahr erhält er ferner eine Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung.

J. Sieben sind in 09 folgende Rentenbeträge zugeflossen:

a) Rente wegen Erwerbsminderung	2.700 €
b) Altersruhegeld	8.500 €
c) Unfallversicherungsrente	5.200 €

In 09 sind keine Rentenerhöhungen wirksam geworden.

AUFGABE

Ermitteln Sie die Höhe der sonstigen Einkünfte des J. Sieben im VZ 09 (= 2025).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 ESt 04 – v14395

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte	
	Soll	Ist
1. Unfallversicherung		
Die Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung ist eine Leibrente, die unter § 22 EStG fällt. Die Leistungen aus dieser Rente sind steuerfrei gem. § 3 Nr. 1a EStG.	1	
2. Erwerbsminderungsrente		
Die infolge Erwerbsminderung bezogene Rente ist eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die mit dem Besteuerungsanteil steuerpflichtig ist. Der Besteuerungsanteil dieser Rente ist nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG zu ermitteln und beträgt, da die Rente vor 2006 zu laufen begonnen hat, 50 %.	1	
3. Altersruhegeld		
Das Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenversicherung ist eine Folgerente aus demselben Stammrecht und gehört in Höhe des Besteuerungsanteils, der nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG zu ermitteln ist, zu den steuerpflichtigen Einkünften.	1	
4. Berechnung Besteuerungsanteil		
Bei der Ermittlung des Besteuerungsanteils ist nicht der tatsächliche Beginn der Folgerente, sondern ein fiktiver Rentenbeginn zu ermitteln, wenn zwischen den beiden Renten ein Zeitraum der Unterbrechung liegt. Dies erfolgt grundsätzlich in der Weise, dass vom tatsächlichen Rentenbeginn der Altersrente die Laufzeit der Erwerbsminderungsrente abgezogen wird; d. h. Beginn Altersrente 8/2025 abzüglich 25 Jahre Laufzeit Erwerbsminderungsrente = fiktiver Rentenbeginn 8/2000. Der Besteuerungsanteil darf jedoch 50 % nicht unterschreiten (BMF 1 § 10/9 Rn. 224).	1	
Da die Altersrente unmittelbar der Erwerbsminderungsrente nachfolgt, d. h. kein Unterbrechungszeitraum vorhanden ist, liegt ein einheitliches Stammrecht der Rente vor. Damit kommt es nicht zur Berechnung eines fiktiven Rentenbeginns, sondern es ist der Besteuerungsanteil maßgebend, der für die Erwerbsminderungsrente festgelegt wurde, d. h. 50 % (Beginn der Rente vor 2006).	1	
5. Ermittlung der sonstigen Einkünfte i. S. d. § 22 EStG		
Die Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG).	1	



zugeflossene Erwerbsminderungsrente	2.700 €		
steuerfreier Teil: 50 % v. 2.700 €	1.350 €		
steuerpflichtig somit		1.350 €	1
Altersruhegeld	8.500 €		
Besteuerungsanteil 50 %		<u>4.250 €</u>	
Summe der steuerpflichtigen Einnahmen		<u>5.600 €</u>	1
abzügl. WK-Pauschbetrag, § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG		<u>102 €</u>	1
Sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 EStG		<u>5.498 €</u>	
GESAMTPUNKTZAHL			9



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 20 Minuten

Franz Zwerg lebt seit 02 zusammen mit seiner Ehefrau Lisa in München.

Für die Vermittlung einer Wohnung im Nachbarhaus erhielt Lisa Zwerg am 1.12.10 200 € vom neuen Mieter.

Aus einer privaten Lebensversicherung erhält Lisa Zwerg seit Vollendung ihres 55. Lebensjahres (am 1.12.09) eine monatliche Leibrente i. H. v. 500 € (fällig jeweils am letzten Werktag eines Monats). Die Rente für Dezember 09 wurde erst am 3.1.10 ausbezahlt.

Heinz Schwarz, geschiedener Ehemann von Lisa, hat in seiner ESt-Erklärung 10 beantragt, die von ihm in 10 an Lisa gezahlten Unterhaltszahlungen i. H. v. 8.000 € als Sonderausgaben abzuziehen. Lisa hat dem Abzug der Zahlungen als Sonderausgaben ausdrücklich zugestimmt.

AUFGABE

Nehmen Sie zu den angegebenen Sachverhalten Stellung und ermitteln Sie die Einkünfte der Ehegatten Zwerg für den VZ 10.

Soweit Wahlrechte bestehen, sind diese zugunsten der Eheleute Zwerg auszuüben.

Erforderliche Nachweise und Unterlagen liegen vollständig vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 ESt 04 – v13151

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2		Punkte	
		Soll	Ist
1. Vermittlungsprovision (Lisa Zwerg)			
Es handelt sich um ein einmaliges Tätigwerden und eine einmalige Zahlung. Hinweise auf eine nachhaltige Betätigung liegen nicht vor. Es handelt sich somit um ein Entgelt für eine Leistung i. S. d. § 22 Nr. 3 EStG.		1	
Die Einnahme ist jedoch nicht steuerpflichtig, da die Einkünfte die Freigrenze von 256 € nicht übersteigen.		1	
2. Rente (Lisa Zwerg)			
Da die Leibrente die Voraussetzungen des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG nicht erfüllt, bestimmt sich der steuerpflichtige Teil nach dem Ertragsanteil (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG).		1	
Der Ertragsanteil beträgt, da Lisa Zwerg bei Rentenbeginn in 09 das 55. LJ vollendet hatte, 26 %.		1	
in 10 zugeflossene Einnahmen: $12 \times 500 \text{ €} = 6.000 \text{ €}$, die Zahlung für Dezember 09, zugeflossen am 3.1.10, ist im VZ 09 zu erfassen, da die Zahlung wirtschaftlich zu diesem VZ gehört und innerhalb kurzer Zeit nach Ablauf dieses VZ vereinbart wurde (§ 11 Abs. 1 Satz 2 EStG, H 11 EStH „Allgemeines“).		1	
davon steuerpflichtiger Ertragsanteil 26 %	1.560 €	1	
3. Unterhaltszahlungen (Lisa Zwerg)			
Die Unterhaltszahlungen, die Lisa von ihrem geschiedenen Ehemann erhalten hat, gehören zu den Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1a EStG, da der Geber mit Zustimmung der Empfängerin den Abzug als Sonderausgaben beantragt und vorgenommen hat.		1	
zugeflossene Einnahmen:	8.000 €	1	
4. Werbungskosten zu 2) und 3):			
Für Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1 und Nr. 1a EStG kommt, da höhere Aufwendungen nicht geltend gemacht werden, insgesamt ein Pauschbetrag von 102 € zum Abzug (§ 9a Satz 1 Nr. 3 EStG).		1	
Die sonstigen Einkünfte i. S. d. § 22 Nr. 1 und 1a EStG errechnen sich wie folgt:			
Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG	1.560 €	1	
Einnahmen i. S. d. § 22 Nr. 1a EStG	8.000 €		
Summe	<u>9.560 €</u>		
./. WK-PB gem. § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG	<u>102 €</u>		
Einkünfte aus § 22	<u>9.458 €</u>		



5. Zusammenfassung der sonstigen Einkünfte				
	Franz Zwerg	Lisa Zwerg		
§ 22 Nr. 1 und Nr. 1a EStG	–	9.458 €		
Summe		<u>9.458 €</u>	1	
GESAMTPUNKTZAHL			11	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!